

Guía Completa para Compradores Primerizos

Cómo Entender Ofertas y Cierres

Todo lo que necesitas saber para navegar el proceso de oferta y cierre con confianza. Esta guía desglosa cada paso, explica qué esperar, y responde las preguntas que probablemente tengas en el camino.

Creado por Claudia Barragan

Introducción

Comprar una casa por primera vez es emocionante, pero también puede sentirse abrumador. Entre solicitudes de préstamo, inspecciones, tasaciones y papeleo, hay muchas piezas en movimiento. El objetivo de esta guía es caminar contigo a través del proceso de oferta y cierre paso a paso para que sepas qué esperar, cuándo esperarlo, y qué preguntas hacer en el camino.

No tienes que resolver esto solo o sola. Tu prestamista, inspector, compañía de títulos, y agente de bienes raíces están todos aquí para ayudarte. Mi trabajo es asegurarme de que entiendas qué está pasando en cada etapa y abogar por ti si algo se siente mal.

FASE 1: Haciendo tu Oferta

Antes de Hacer una Oferta

Antes de presentar una oferta, tres cosas necesitan estar en su lugar. Primero, deberías tener una idea clara de qué puedes permitirte. Esto es diferente de lo que un prestamista dice que puedes pedir prestado. Tu prestamista podría aprobarte por \$400,000, pero eso no significa que debas gastar esa cantidad. Piensa en tu presupuesto mensual, la estabilidad de tu trabajo, y tu nivel de comodidad con un pago de hipoteca.

Segundo, necesitas tener pre-aprobación de un prestamista. La pre-aprobación no es lo mismo que la pre-calificación. La pre-calificación es una estimación basada en lo que le dices al prestamista. La pre-aprobación es cuando el prestamista revisa tu crédito, ingresos y activos. Los vendedores toman la pre-aprobación en serio porque demuestra que puedes obtener financiamiento.

Tercero, deberías haber investigado el mercado. ¿A qué precio se están vendiendo casas similares en el área? ¿Cómo es el inventario? ¿Hay múltiples ofertas en las casas que te gustan? Esta información te ayuda a hacer una oferta que sea competitiva pero no imprudente.

Los Números que Necesitas Saber

Cuando haces una oferta, hay varios números que necesitas decidir.

Precio de Compra. Esta es la cantidad que estás ofreciendo pagar. Esto es negociable. El vendedor podría aceptar tu oferta, rechazarla, o contraofertar con un precio diferente.

Depósito de Dinero Serio. Este es dinero que pones en una cuenta de depósito en garantía para mostrar al vendedor que hablas en serio. Típicamente oscila entre el 1% y el 3% del precio de compra. Cuando cierres, este dinero va hacia tu enganche. Si te vas sin una razón válida, como una inspección fallida, podrías perder este dinero.

Enganche. Este es el porcentaje del precio de compra que pagarás por adelantado. Los enganches comunes son 3%, 5%, 10%, o 20%. Cuanto mayor sea tu enganche, menor será tu pago mensual y tasa de interés. Pero necesitas equilibrar esto con tus ahorros y fondo de emergencia. Los compradores primerizos frecuentemente pueden poner tan poco como 3% con préstamos FHA.

Contingencias: Qué Significan para Ti

Una contingencia es una condición que debe cumplirse para que el trato se realice. La mayoría de las ofertas incluyen tres contingencias principales.

Contingencia de Financiamiento. Esto te protege si tu prestamista niega tu préstamo. Sin esta contingencia, podrías perder tu dinero serio incluso si no puedes obtener financiamiento.

Contingencia de Inspección. Esto te da el derecho de contratar un inspector y irte con tu dinero serio si se encuentran problemas importantes. El período de inspección típicamente dura 7-10 días. Durante este tiempo, puedes ordenar la inspección y solicitar reparaciones del vendedor.

Contingencia de Tasación. El prestamista ordenará una tasación para asegurar que la casa vale lo que estás pagando. Si la tasación viene más baja que tu oferta, esta contingencia te protege. Sin ella, tendrías que pagar la diferencia de tu bolsillo o irte y perder tu dinero serio.

Fecha de Cierre: Más Importante de lo que Piensas

Tu oferta especificará una fecha de cierre, típicamente 30-45 días desde la aceptación de la oferta. Esta fecha es importante porque le da al prestamista tiempo para procesar tu préstamo, a la compañía de títulos tiempo para completar una búsqueda, y a ti tiempo para hacer tu inspección y tasación. Si intentas cerrar demasiado rápido, arriesgas retrasos. Si empujas la fecha de cierre demasiado lejos, el vendedor podría ponerse nervioso o el mercado podría cambiar. Un cronograma de 30-45 días es estándar y manejable para la mayoría de transacciones.

FASE 2: Oferta Aceptada

Qué Ocurre Después

Una vez que el vendedor acepta tu oferta, has entrado en un contrato. Esto es vinculante. Te has comprometido a comprar la casa al precio acordado, y el vendedor se ha comprometido a vendértela. El depósito de dinero serio ahora está en depósito en garantía, lo que significa que está siendo guardado por un tercero neutral (usualmente la compañía de títulos o agente de depósito en garantía) hasta el cierre.

Dentro de 24-48 horas de aceptación, varias cosas deberían comenzar a suceder. Tu prestamista ordenará la tasación. Necesitarás programar la inspección de la vivienda. La compañía de títulos comenzará la búsqueda de títulos para asegurar que el vendedor realmente posee la propiedad y que no hay gravámenes u otros problemas que impidan la venta.

La Inspección de la Vivienda: Qué Esperar

La inspección de la vivienda es uno de los pasos más importantes en el proceso de compra. Un inspector profesional pasará 2-4 horas recorriendo la casa, verificando el techo, la base, el sistema eléctrico, la plomería, HVAC, electrodomésticos, y más. Deberías asistir a la inspección. Camina a través con el inspector y haz preguntas. Entender qué está funcionando y qué no te ayudará a decidir si solicitar al vendedor reparaciones.

Después de la inspección, recibirás un informe detallado. No entres en pánico si el informe lista problemas. Cada casa tiene algo. La pregunta es si los problemas son artículos de mantenimiento menor o problemas graves que requieren reparaciones costosas. Tu agente puede ayudarte a evaluar el informe y decidir qué vale la pena negociar.

Solicitudes de Reparación: La Negociación

Después de recibir el informe de inspección, tienes el derecho de pedirle al vendedor que haga reparaciones o créditos por reparaciones. No puedes pedir cualquier cosa que desees. Las solicitudes de reparación necesitan estar basadas en los hallazgos de inspección y necesitan ser razonables. Pedirle al vendedor que repinte la cocina porque no te gusta el color no funcionará. Pedirles que reparen una fuga de techo que el inspector documentó sí.

El vendedor puede aceptar tu solicitud de reparación, rechazarla, o hacer una contrapropuesta. Si no pueden ponerse de acuerdo, tienes el derecho de irte (dentro del período de contingencia de inspección) sin perder tu dinero serio. Por esto es importante la contingencia de inspección.

Búsqueda de Títulos y Seguro

Mientras la inspección está ocurriendo, la compañía de títulos está buscando en registros públicos para confirmar que el vendedor posee la propiedad y que no hay reclamos en su contra (gravámenes, impuestos no pagados, sentencias, etc.). Esta búsqueda típicamente toma 1-2 semanas. La compañía de títulos también te cotizará por seguro de títulos, que es estándar. El seguro de títulos te protege a ti y a tu prestamista si alguien después reclama que tienen un derecho a la propiedad.

Los problemas de títulos son raros en transacciones modernas, pero ocurren. Si la búsqueda de títulos encuentra un problema, el vendedor es responsable de arreglarlo antes del cierre. Si no pueden, tienes el derecho de irte.

FASE 3: Debida Diligencia (Inspección y Tasación)

Entendiendo la Tasación

La tasación es una evaluación independiente del valor de la propiedad ordenada por tu prestamista. Un tasador visitará la casa, la medirá, la fotografiará, y la comparará con casas similares que se han vendido recientemente. El informe de tasación establecerá la opinión del tasador del valor de la propiedad.

Aquí está la parte crítica. El prestamista solo prestará hasta el valor tasado. Si ofreciste \$350,000 pero la casa se tasa en \$340,000, el prestamista solo prestará basado en el valor de \$340,000. Tienes tres opciones. Primero, negocia el precio a la baja a \$340,000. Segundo, aumenta tu enganche para compensar la diferencia. Tercero, irte si incluiste una contingencia de tasación.

Las tasaciones usualmente vienen cerca al precio de compra, pero las tasaciones bajas ocurren, especialmente en mercados más lentos o con propiedades únicas. Esta es otra razón por la que la contingencia de tasación es importante.

Tu Crédito y Aprobación de Préstamo

Mientras la inspección y tasación están ocurriendo, tu prestamista está procesando tu préstamo. Ordenarán un informe de crédito, verificarán tu empleo, revisarán tus estados de cuenta bancarios, y analizarán todos tus documentos financieros. Esto es estándar. El prestamista quiere asegurar que eres quien dices que eres y que realmente puedas pagar el préstamo de vuelta.

Durante este tiempo, no hagas cambios importantes en tus finanzas. No solicites crédito nuevo, no asumas deuda nueva, no cierres cuentas bancarias, o cambies de trabajo. Cualquiera de estas cosas podría afectar tu aprobación de préstamo. Podría parecer extremo, pero ocurre. He visto tratos caer porque un comprador compró un auto dos semanas antes del cierre.

Seguro: No Esperes

Tu prestamista requerirá seguro de propietario antes del cierre. No puedes esperar hasta el último minuto para obtener cotizaciones. Compara opciones de seguros ahora. Llama a 3-4 agentes de seguros y compara cotizaciones. Tu prestamista querrá prueba de seguro, llamada póliza, antes del día de cierre. No hagas suposiciones sobre qué está cubierto. Pregunta a tu agente de seguros sobre deducibles, límites de cobertura, y qué está excluido. Si la casa es más vieja o ha tenido algún daño, el seguro podría ser más complicado o costoso.

FASE 4: Pasos Finales Antes del Cierre

La Caminata Final

Dos a tres días antes del cierre, tienes el derecho de hacer una caminata final a través de la propiedad. Esta es tu última oportunidad para confirmar que la casa está en la condición que esperabas y que cualquier reparación acordada ha sido hecha. Camina a través de cada cuarto. Verifica que los electrodomésticos que negociaste que quedaran todavía están allí. Asegurate de que cualquier reparación que el vendedor acordó ha sido completada.

Si algo está mal, ahora es el momento de alertar a tu agente y a la compañía de títulos. Los problemas encontrados durante la caminata final podrían retrasar el cierre, pero es mejor detectar problemas ahora que después de que ya hayas cerrado.

La Divulgación de Cierre

Tres días de negocio antes del cierre, tu prestamista te enviará una Divulgación de Cierre. Este es un documento legal que lista todos tus términos de préstamo, tu pago mensual, tus costos de cierre, y cuánto efectivo necesitas traer al cierre. Esta es tu última oportunidad de revisar los números y detectar cualquier error. Léelo cuidadosamente. Si algo se ve mal, contacta a tu prestamista inmediatamente. No esperes hasta el día del cierre para traer discrepancias a la luz.

Arreglando tus Fondos

Basado en la Divulgación de Cierre, sabrás exactamente cuánto dinero necesitas para el cierre. Esto incluye tu enganche, costos de cierre, y cualquier artículo prepago como impuestos de propiedad y seguro. La mayoría de las compañías de títulos te pedirán que transfieras los fondos un día de negocio antes del cierre. No envíes un cheque personal. Los prestamistas requieren un cheque de caja o transferencia bancaria. Confirma las instrucciones de transferencia con la compañía de títulos y verifica el número de cuenta. El fraude de transferencia es real, y no quieres enviar tu dinero al lugar incorrecto.

Día del Cierre

Te reunirás en la oficina de la compañía de títulos o oficina del prestamista para la reunión de cierre. Típicamente dura 30 minutos a una hora. Firmarás una pila de documentos, incluyendo el pagaré (tu promesa de repagar el préstamo) y la escritura de fideicomiso (el interés de seguridad del prestamista en la propiedad). Podrías no entender cada documento, y eso está bien. Tu abogado o agente puede explicar cualquier cosa que sea confusa. Tómate tu tiempo. No te apresures. Haz preguntas si algo se siente mal.

Después de que firmes todos los documentos, el prestamista financiará el préstamo (transferirá el dinero), y la compañía de títulos registrará la escritura con el condado. Una vez que la escritura está registrada, eres el propietario. Felicidades.

Pensamientos Finales

Comprar una casa es una de las decisiones financieras más grandes que harás. Es normal sentirse nervioso o abrumado. Pero recuerda, no tienes que hacer esto solo o sola. Comunícate si tienes preguntas en cualquier punto del proceso. Para eso estoy aquí.